

PERJANJIAN KERJASAMA

JASA PENGANGKUTAN SAMPAH DOMESTIK

No. 011/SPK-CUI/RSOJ/V/2024

No. 0750.2/U00000/2024-S0

ANTARA

CV. PUTRA SANUR MANDIRI "CLEAN UP INDONESIA"

DENGAN

RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (08 - 07 - 2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. CV. PUTRA SANUR MANDIRI** dengan brand/merk "**CLEAN UP INDONESIA**" Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Abdul Mutilik Dg Narang, didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 03-11-2020, dibuat di hadapan Harapan Kanna, S.H.,M.Kn Notaris di Jl. Jati No.5 Makassar, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C-356.HT03.01 - Th. 2006 tanggal 4 September 2006, dalam hal ini diwakili oleh **Iqra Putra Sanur** selaku **Direktur**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dan ;
- II. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC), QQ RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts- 0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang Outsourcing jasa pengangkutan sampah dan menawarkan pengangkutan sampah berlangganan yang beralamat di Kecamatan Somba Opu , Kabupaten Gowa kepada PIHAK KEDUA

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan/ badan usaha yang berkegiatan dibidang Layanan Kesehatan yang beralamat di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, setempat dikenal dengan nama RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
3. Bahwa, PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang telah setuju untuk memberi penawaran kepada PIHAK KEDUA dalam pelayanan pengangkutan sampah domestik di RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini telah sepakat untuk mengikatkan diri dan menandatangani Kontrak Kerja ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DESKRIPSI KERJA

1. PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan berupa pengangkutan sampah secara komunal berupa sampah domestik di RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PIHAK PERTAMA menyetujui dan bersedia melaksanakan pekerjaan pengangkutan sampah domestik bukan sampah material/renovasi di RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab selama masa kontrak berjalan.

PASAL 2 PELAYANAN

PIHAK KEDUA akan mendapatkan pelayanan dari PIHAK PERTAMA meliputi:

1. Jasa Pengangkutan Sampah domestik bukan sampah Material/ Renovasi di RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA sebanyak 10 ritase/bulan
2. Pelayanan pengangkutan sampah per pekannya disesuaikan dengan jumlah kesepakatan ritase sebulan yaitu 10/bulannya dan libur pengangkutan sampah diberikan pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

PASAL 3 JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-07-2024)** sampai dengan tanggal **Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-07-2025)** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan salah satu pihak mengajukan perpanjangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
2. Perjanjian ini dapat dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Bila salah satu pihak berkehendak untuk memutuskan berlakunya Perjanjian, maka pihak yang berkehendak memutuskan perjanjian tersebut harus memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo yang dikehendaki.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 4

BIAYA, CARA PEMBAYARAN DAN PROSES ADMINISTRASI

1. Pembayaran jasa pengangkutan limbah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan setiap bulan setelah invoice diterima oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan termasuk pajak.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran di awal sebelum pelayanan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat di tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. Jika tidak dilaksanakan pembayaran, maka pelayanan di bulan berikutnya akan diberhentikan secara otomatis. Pembayaran dilakukan melalui :
Nama Bank : MANDIRI
Nomor rekening : 174.00.0391336-5
Atas nama : CV Putra Sanur Mandiri
NPWP : 03.167.651.3-807.000
3. Invoice dan dokumentasi pelaporan akan diberikan setiap awal bulan berikutnya maksimal di tanggal 5 setiap bulannya. Adapun bentuk dokumentasi penagihan yang akan diberikan ialah
 - Invoice
 - Faktur Pajak
 - Cover & Isi laporan pengangkutan sampah
 - Absensi
 - Dokumentasi pengangkutan
 - Copy NPWP Clean Up Indonesia
 - Copy SPK

Adapun bila terdapat tambahan permintaan dokumen penagihan selain yang tertera di atas silahkan untuk diajukan/dikonfirmasi terlebih dahulu. Dokumen penagihan yang diperlukan pengguna jasa harus diinformasikan sebelum kontrak dan menjadi standar bersama

4. Informasi mengenai penanggung jawab dari pengguna jasa dapat diberikan untuk kemudahan koordinasi dan bertukar informasi. Kontak yang diberikan haruslah yang dapat merespon dengan cepat.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran tagihan pelaksanaan atas hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS seperti yang diatur dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam perjanjian ini secara seksama dan keahlian yang tinggi.
3. PIHAK PERTAMA wajib menempatkan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli/pengawas yang berkuasa penuh untuk mengambil tindakan mengenai pekerjaan sebagai wakil PIHAK PERTAMA dan sewaktu-waktu berada ditempat pekerjaan sehingga semua keinginan dan instruksi PIHAK PERTAMA dapat dilaksanakan.
4. PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab penuh terhadap kondisi perihal kerja operasional dan segala sesuatu yang merupakan peralatan kerja operasional milik PIHAK

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

KEDUA serta membuat laporan dan berita acara apabila terjadi kerusakan peralatan kerja operasional kerja tersebut.

5. PIHAK PERTAMA wajib mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dan yang berlaku dilingkungan PIHAK KEDUA serta yang diperintahkan oleh pekerja PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas keselamatan kerja PIHAK PERTAMA selama perjanjian ini berlangsung.
7. PIHAK PERTAMA wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan dan berita acara pernyataan hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai.
8. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pekerjaannya wajib turut serta mengutamakan program mutu dan keselamatan pasien (Pasien Safety).
9. PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS yang diatur dalam perjanjian dan tidak melimpahkan pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

1. PIHAK KEDUA berhak atas hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS yang terbaik dan hanya dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA berhak melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan JASA PENGANGKUTAN LIMBAH DOMESTIK / NON INFEKSIUS yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib membayar atas tagihan permintaan kerja seperti diatur dalam Pasal 6 perjanjian ini.

PASAL 6 PERSYARATAN DAN KONDISI

1. Lingkup pekerjaan pelayanan jasa pengangkutan sampah *komunal* sesuai dengan yang telah disebutkan pada PASAL IV.
2. Armada yang digunakan adalah armada jenis pick-up (3 m³) , tapi tidak bersifat tetap untuk mendukung mekanisme penyelesaian komitmen pekerjaan.
3. Data-data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA akan dijamin kerahasiaannya oleh PIHAK PERTAMA
4. PIHAK PERTAMA tidak boleh melakukan transaksi secara langsung dengan user (penghuni) di RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
5. PIHAK KEDUA tidak boleh melakukan transaksi secara langsung kepada picker.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 7 **MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan mutu dan keselamatan pasien dalam hal pelayanan Pengangkutan Sampah Domestik
2. Indikator Mutu dan Keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerjasama
3. Evaluasi Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian Kerjasama berakhir
4. Adapun Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien yang disepakati **PARA PIHAK** untuk di evaluasi antara lain :
 - a. Ketepatan waktu pengangkutan sampah domestik yaitu 3 (tiga) kali dalam seminggu, Jika terjadi keterlambatan maka kompensasi dibahas bersama **PARA PIHAK**.
 - b. Penanganan penyelesaian komplain dari **PARA PIHAK** kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - c. Kepuasan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan pengangkutan sampah domestik yang diberikan **PIHAK PERTAMA** minimal 80%.

PASAL 8 **PERUBAHAN PERJANJIAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas akan dibuat dalam suatu Addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
4. Usul perubahan dan lain-lain seperti tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini harus diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya

PASAL 9 **PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL**

PIHAK PERTAMA : CV. Putra Sanur Mandiri

Alamat : Jl. Abd. Muthalib Dg Narang, Paccinongan, Paccinongan, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, 93117

Untuk Perhatian : 1. Management Clean Up

Nama : Iqra Putra Sanur

Jabatan/Bagian : General Manager

No Hp : 0812-4133-0461

Email : iqra.putra27@gmail.com

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PIHAK KEDUA : RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.
Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar
Untuk Perhatian : 1. Kesehatan Lingkungan
Nama : Zulfina Eka Putri
Jabatan/Bagian : Jr. Enviromental Health
No Hp : 085340848204
Email : rsoj.prb@gmail.com
2. Finance
Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

PASAL 11

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 14

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK**

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 15 **PAJAK-PAJAK**

Semua pajak-pajak yang timbul akibat Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 17 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
CV. PUTRA SANUR MANDIRI



Igra Putra Sanur
GENERAL MANAGER CUI

PIHAK KEDUA
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA



Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
DIREKTUR

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 